

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 21

1 B

María Trinidad no puede computar los 112 días del beneficio por parto, regulado en el **artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social**, por el nacimiento de Alberto, porque ya cotizó durante el descanso por nacimiento y cuidado del menor. De hecho, el **artículo 144.4 del mismo texto legal** establece que “*la obligación de cotizar continuará en la situación (...) en la de nacimiento y cuidado de menor (...)*”. Recordemos que estaba percibiendo el desempleo contributivo (situación asimilada a la de alta) y que lo suspendió para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado del menor..

Sin embargo, sí puede computar hasta 270 días por interrupción de la carrera de cotización, conforme al **artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social**. Su “ventana de protección” va desde agosto 2008 a mayo 2015 (Alberto nació en mayo 2008), y en ese tiempo María Trinidad deja de cotizar en noviembre de 2009 y no vuelve a trabajar hasta el año 2011. (TEMA 10)

2 C

En este caso, María Trinidad podrá computar los 112 días por parto del **artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social**, porque se encontraba sin cotizar en el periodo en que nació Martín.

En relación a la aplicación del **artículo 236 del mismo texto legal**, debemos fijar la “ventana de protección”, que será de abril 2015 a enero 2022, para poder detectar si durante este tiempo hubo interrupción de la cotización. Es importante recordar que la interrupción no tiene porqué producirse cuando nace Martín, sino que se produzca en ese intervalo de tiempo. Por tanto, dentro de la ventana de protección, tenemos el periodo comprendido entre 2016 y 2019 en el que no cotiza. Correspondiéndole también el cómputo de los 270 días. (TEMA 10).

3 D

Pregunta muy fácil de responder si tenemos claro el requisito de cotización exigido conforme a la **Disposición Transitoria 41 de la Ley General de la Seguridad Social** para el año 2026, así como los periodos que computan como cotizados a efectos de la pensión de jubilación.

María Trinidad tiene reconocidos un total de 382 días cotizados. Aunque acredite una cotización efectiva de 37 años y 10 meses, si sumamos a esta los 382 días, la cotización la elevará a 38 años y 10 meses cotizados, superando así el requisito legal para jubilarse. Por tanto, podrá acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. (TEMA 10)

4 A

Según el **artículo 212 de la Ley General de la Seguridad Social**, “*el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible, sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud*”. (TEMA 10)

5 B

Según el **artículo 54.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, “*cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento*”. (TEMA 10)

6 C

Aunque Rodrigo solicita el incremento previsto en el **artículo 196.2 de la Ley General de la Seguridad Social** el 1 de enero de 2026, los efectos económicos no se vinculan a la solicitud, sino al momento en que nace el derecho. Este se produce cuando concurren simultáneamente la edad exigida (≥ 55 años) y el cese en el trabajo o en la percepción de la prestación por desempleo contributivo, lo que determina el hecho causante del incremento. Por tanto, los efectos económicos se producirán el 1 de diciembre de 2025. (TEMA 8)

7 D

Conforme establece el **artículo séptimo del Decreto 1646/1972**, *“la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente, derivadas de accidente no laboral, será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegido por el beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión”*. (TEMA 8)

8 C

En base al **artículo 5 de la Orden de 31 de julio de 1972**, *“la petición deberá formularse por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la fecha de la resolución o sentencia firme que le reconociera el derecho a la pensión, o si fuese menor de veintiún años de edad en dicha fecha, dentro de los tres años siguientes al día en que cumpla tal edad”*. (TEMA 8)

9 C

Según el **artículo 48.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores**, *“en el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato (...) tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras. (...) Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero.”* Por tanto, la duración de la prestación de Francisco y Gabriela será de 21 semanas (19 duración base +1 semana por hijo con discapacidad+1 semana por parto múltiple). (TEMA 9)

10 C

El **artículo 6 del Real Decreto 295/2009** establece que *“en caso de parto múltiple y de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados de forma simultánea, se concederá un subsidio especial por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo, igual al que corresponda percibir por el primero, durante el periodo de seis semanas inmediatamente posteriores al parto, o, cuando se trate de adopción o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción”*. Al tratarse de un parto biológico, la elección corresponde a la madre. (TEMA 9)

11 B

El **artículo 189 de la Ley General de la Seguridad Social** nos indica que *“la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se reconocerá a la mujer trabajadora (...) y se extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve meses”*. (TEMA 9)

12 C

El **artículo 32 del RD 1415/2004**, regula las deudas susceptibles de aplazamiento y establece que “*podrá ser objeto de aplazamiento cualquier deuda de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, **excepto** las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la aportación de los trabajadores correspondiente a las cuotas aplazadas*”. En base a lo anterior, la cuantía susceptible de aplazamiento será:
 $25.000 - 7.000 = 18.000 + 5.000 = 23.000$ euros. (TEMA 5)

13 D

Conforme al **artículo 33 del RD 1415/2004**, “*no será necesaria la constitución de garantías para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social cuando el total de la deuda aplazable (en este caso, 23.000 euros) sea igual o inferior a 150.000 € o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000 €, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido diez días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes*”. (TEMA 5)

14 C

Pregunta básica sobre el cálculo de la base de cotización. Para responderla nos basaremos en el **artículo 147.1 de la Ley General de la Seguridad Social**. Podemos llegar a la respuesta por 3 cálculos distintos:

1.500×14 (2 pagas extras de igual importe que el salario) $= 21.000 / 12$ meses $= 1.750$ euros.

$1.500 + (1.500 \times 2 / 12) = 1.500 + 250 = 1.750$ euros.

$1.500 + (1.500 / 6) = 1.500 + 250 = 1.750$ euros. (TEMA 4)

15 D

Para desplazamientos por motivos de trabajo a un municipio distinto del lugar de trabajo, sin que exista pernocta, el **artículo 9 de la LIRPF** establece unos límites de exención sobre la exclusión de cotización. Estos límites se fijan en 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente. En el supuesto planteado, la empresa abonó una cantidad superior a los límites que anteriormente hemos indicado, por tanto, debemos calcular la diferencia que deberá incluirse en la base de cotización: $34,53 - 26,67 = 7,86$ euros. (TEMA 4)